

1502515-43.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL PAIXÃO SILVA

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

GABRIEL PAIXÃO SILVA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 30 de julho de 2021, por volta das 12h25min, na Rua Vila ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

3ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1502515-43.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502515-43.2021.8.26.0536 - Controle nº 2021/000533

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL PAIXÃO SILVA

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

GABRIEL PAIXÃO SILVA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 30 de julho de 2021, por volta das 12h25min, na Rua Vila Pelé, altura do nº 05, Jardim Castelo, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo 201 (duzentos e um) microtubos (pinos) e 05 (cinco) potes contendo cocaína, destinadas ao comércio, sem autorização legal ou regulamentar, além de R\$80,55 (oitenta reais

e cinquenta e cinco centavos) em espécie.

Auto de exibição e apreensão na fl. 6, auto de constatação preliminar na fl. 10 e laudo de exame químico-toxicológico nas fls. 86-88 e 110-112.

Notificado em 26 de agosto de 2021 (fl. 70), apresentou defesa preliminar (fls. 76-80). A denúncia foi recebida em 21 de setembro de 2021 (fls. 89-91), ao que se seguiu regular citação (fl. 108).

Durante a instrução, foram ouvidas quatro testemunhas e realizado o interrogatório (termo).

Encerrada, as partes passaram aos debates, pugnando o Ministério Público pela procedência nos termos da denúncia e a defesa pela absolvição ou, subsidiariamente, pela concessão de benefícios.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais militares Israel dos Santos Gonçalves e Renato de Menezes Paim da Silva desconfiaram do ora acusado, que estava de bicicleta e empreendeu fuga ao perceber a aproximação da viatura, encontrando em sua posse, no bolso de seu agasalho, um saco plástico contendo 201 (duzentos e um) microtubos e 05 (cinco) pequenos potes contendo cocaína, além de R\$80,55 (oitenta reais e cinquenta e cinco centavos) em dinheiro (fls. 7, 8 e termo).

Flavio de Lacerda asseverou conhecer o réu porque ele já lhe havia entregado pizza e marmitta. Disse que o viu passando de bicicleta logo antes da viatura, muito embora não tenha presenciado a abordagem policial.

Ana Paula Cruz disse ser proprietária da pizzaria em que o réu trabalha entregando marmitta e pizza, além de tê-lo visto passando de bicicleta, chegando ao trabalho, logo antes da aproximação da viatura. Afirmou também que ele é usuário de maconha. No auto de prisão em flagrante, Gabriel Paixão Silva reservou-se ao silêncio (fl. 5). Em juízo, confessou a posse de apenas 15 ou 16 pinos de cocaína e do dinheiro apreendido, que seria oriundo do seu trabalho como entregador de marmittas e pizzas (termo).

Dessa forma, observo de início que em razão da confissão apenas parcial (15 a 16 pinos) de posse da droga apreendida, ainda resta a controvérsia a respeito de 115 pinos e de 5 potes contendo cocaína, cuja posse para o próprio uso não foi confessada.

Ademais, a testemunha Ana Paula Cruz afirmou que o havia empregado para ajudar no combate ao vício em maconha, desconhecendo que ele utilizasse qualquer outro tipo de substância entorpecente.

Dessa forma, prescindível a realização de exame químico-toxicológico, motivo pelo qual fora indeferido o pedido realizado pela defesa ao término da instrução processual.

Quanto ao mérito, observa-se o resultado positivo do laudo de exame químico-toxicológico de fls. 86-88 e 110-112.

E não se pode colocar em dúvida os testemunhos dos policiais por conta da condição dos depoentes. Embora policiais, não teriam qualquer interesse em falsa incriminação e nenhuma vantagem pessoal lhes adviria por esse fato. Ademais, a qualidade de funcionário público apenas realça o dever de lealdade ao depor, uma vez que agem em obediência ao art. 37 da Constituição Federal.

Não há contradição entre os depoimentos dos policiais, uma vez que ambos mencionaram o início de fuga de bicicleta e o posterior abandono do veículo, culminando na detenção.

Também não trouxe a defesa aos autos qualquer informação ou explicação sobre a diferença na quantidade de droga apreendida com a de posse confessada.

Ambos os policiais foram firmes ao asseverar que toda a droga apreendida havia sido encontrada junta, no interior de uma sacola no bolso do moletom que o acusado vestia.

Crime de tipo misto alternativo, trazer consigo para consumo de terceiros também é ação típica do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Além disso, o horário, o local, a quantidade, o modo de armazenamento dos invólucros e a confissão apenas parcial de posse fornecem relevo ao depoimento dos policiais e demonstram que os entorpecentes se destinavam a consumo de terceiros.

Observo, por fim, que nem a declaração de frequência à escola nem a informação de trabalho em nada influenciam na hipótese dos autos. Isso porque é incontroverso o fato de que Gabriel estava na rua, de bicicleta, quando da abordagem – motivada pelo fato de que ele, inicialmente em marcha normal, mostrou-se assustado e tentou empreender fuga após perceber a aproximação policial.

O quadro probatório é, portanto, firme e harmônico, tornando imperiosa a procedência da ação.

Seguindo os critérios norteadores do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a pena-base é fixada no mínimo legal, uma vez que nada de extraordinário recomenda maior censurabilidade. Presente a atenuante da menoridade, não poderá incidir, pois nesta etapa as penas não podem ficar abaixo do mínimo legal. Por fim, presentes os requisitos dispostos no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, as penas são diminuídas de 2/3, resultando em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE pretensão punitiva estatal, condenando GABRIEL PAIXÃO SILVA às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, por infração ao art. 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/06.

O dia-multa é fixado no menor valor unitário, ante a inexistência de provas quanto à condição econômica do agente.

Tendo em vista a aplicação da causa de diminuição de pena, fixo o regime aberto e, de acordo com o estatuído pelo artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e outros 10 dias-multa, facultado o recurso em liberdade.

Anoto-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça.

Após o trânsito em julgado, revogo as medidas cautelares impostas nas fls. 36-38.

P. I. C.

Santos, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA